

緊急逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、死体遺棄罪（刑法第190条）の法定刑は、3年以下の拘禁刑である。（改）

ア. 強盗殺人罪の被疑者が警察署に自ら出頭して自首した場合、被疑者を警察署内に待たせておいてその間に通常逮捕のための逮捕状を求めることができるので、緊急逮捕が許されることはない。

イ. 緊急逮捕の要件としての罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」とは、通常逮捕の場合における「相当な理由」よりは一層高度な嫌疑をいい、具体的には、公訴を提起するに足りる程度の嫌疑があることをいう。

ウ. 死体遺棄罪の幫助は、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪」に該当しないので、これによる緊急逮捕は許されない。（改）

エ. 緊急逮捕状を発するには、逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続がなされたことのほか、逮捕時における緊急逮捕の要件及び逮捕状発付時における通常逮捕の要件の双方を満たしていることが必要である。

オ. 緊急逮捕の要件としての罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があるか否かの判断においては、逮捕後に生じた状況を資料とすることは許されない。

1. ア イ 2. イ ウ 3. ウ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No38	緊急逮捕の要件	正答率
H20-24	正解 5	39%

ア 誤っている

緊急逮捕が許されるためには「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき」(210条1項)にあたる必要がある。この点、通常逮捕状を請求する余裕があったにもかかわらず逮捕状を準備していない場合において、突然被疑者が警察署に出頭してきたので任意取調べをした上、緊急逮捕しても、緊急性の要件を欠くとはいえないとした下級審判例がある(大阪地決昭39.2.25)。そうすると、通常逮捕状を請求する余裕があっても緊急逮捕が許されることはないといまでは言い切れない。

イ 誤っている

「充分な理由」(210条1項)とは、通常逮捕の場合における「相当な理由」(199条5項本文)よりは一層高度な嫌疑をいう。もっとも、「充分な理由」があるといえるためには、有罪判決をなし得る程度までの証明が不要であることはもちろん、公訴を提起するに足りる程度の嫌疑までは要しない。

ウ 誤っている

緊急逮捕が許されるためには、(被疑事実が)「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪」にあたる必要がある(210条1項)。この要件に該当するか否かは、法定刑によって判断する。従犯についても、正犯の法定刑により判断し、従犯の減輕後の刑によるのではない。そのため、死体遺棄罪の幫助についても、死体遺棄罪の正犯の法定刑(3年以下の拘禁刑)(刑法190条)によって判断するため、緊急逮捕が許されることになる。

エ 正しい

緊急逮捕状を発するには、逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続がなされたこと、及び逮捕時における緊急逮捕の要件が必要であることは当然である(210条1項)。かかる要件のほか、逮捕状発付時に通常逮捕の要件が必要かが問題となる。緊急逮捕状は、緊急逮捕を事後的に追認するにとどまらない。緊急逮捕状が、被疑者の引致後の身体拘束を根拠づける令状である以上、令状審査時に通常逮捕の要件を欠くのに、逮捕状を発付すべきでないことは当然といえる。よって、逮捕状発付時に通常逮捕の要件も必要となる。

オ 正しい

緊急逮捕の要件は、逮捕時に存することが必要である。そのため、逮捕時に逮捕者が認識し得た具体的状況により、緊急逮捕の要件の有無を判断しなければならない。逮捕後に生じた状況を資料とすることは許されない。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。